



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

0910415-20.2023.8.14.0301

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ADEMIR ROBERTO RUSCHEL

REU: JOSE RANOLFO DE SOUSA MATOS, ANNY CHRISTINA DE MOURA MATOS

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÓRIA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO ajuizada por ADEMIR ROBERTO RUSCHEL em face de JOSÉ RANOLFO DE SOUSA MATOS e ANNY CHRISTINA DE MOURA MATOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Na petição inicial (ID 105753640), o Autor narra que, em março de 2021, iniciou tratativas com os Réus para a aquisição de um imóvel localizado no Conjunto Mendara II, Rua E, nº 251, Marambaia, Belém – PA, culminando na formalização de um Contrato de Promessa de Compra e Venda em 15 de março de 2022 (ID 105753647). O valor acordado para a transação foi de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de sinal e R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a serem quitados mediante financiamento bancário. O Autor alega ter realizado diversos pagamentos aos Réus ou a terceiros por eles indicados, totalizando R\$ 62.392,73, para viabilizar a regularização documental do imóvel e, consequentemente, o financiamento. Contudo, o Autor aduz que os Réus, em verdade, possuíam apenas a posse do imóvel, sem o devido registro em seus nomes, inviabilizando a concretização do financiamento. Argumenta que, após quase dois anos e três meses, a documentação não foi regularizada, e os Réus, em ato de má-fé, tentaram unilateralmente reajustar o preço do imóvel para valores exorbitantes, inicialmente R\$ 420.000,00 e, posteriormente, anunciando-o por R\$ 520.000,00. Diante da recusa dos Réus em resolver a questão extrajudicialmente e devolver os valores adiantados, o Autor pleiteou a rescisão do contrato e a restituição integral do montante pago, corrigido monetariamente pelo índice da poupança, além da condenação dos Réus às

custas processuais e honorários advocatícios. O Autor citou jurisprudência do TJSC, TJMG, STJ e TJPA em apoio à sua pretensão (ID 105753640).

Em caráter liminar, o Autor requereu o bloqueio de valores via BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, Penhora Online, e a averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel. Em decisão de ID 114063554, este Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que os requisitos do art. 300 do CPC não estavam presentes de forma robusta em juízo sumário, demandando maior dilação probatória.

Devidamente citados, conforme avisos de recebimento juntados aos autos (ID 118708496 e 118708498), a Ré ANNY CHRISTINA DE MOURA MATOS não apresentou contestação, tornando-se revel, conforme certificado em ID 128650945. O Réu JOSÉ RANOLFO DE SOUSA MATOS, por sua vez, apresentou contestação tempestiva (ID 122275522), por intermédio da Defensoria Pública. Em sua peça de defesa, o Réu pugnou pela concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência. No mérito, contestou as alegações autorais, sustentando que o sinal de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nunca lhe foi efetivamente pago, tendo sido "revertido para a regularização do imóvel" por meio de pagamentos feitos a um terceiro, o Sr. AILTON C. S. MELO, e sua esposa, a quem o Autor teria indicado como corretor para auxiliar na regularização documental. O Réu José Ranolfo alegou que havia um acordo verbal para que o Autor custeasse as despesas de regularização, que seriam abatidas do preço final do imóvel, e que o próprio Autor teria apresentado o corretor Ailton. Atribuiu a Ailton a culpa pela não regularização do imóvel e, conseqüentemente, a responsabilidade pela restituição dos valores, com base nos artigos 884 (enriquecimento sem causa) e 247 (obrigação de indenizar) do Código Civil. Requereu o chamamento ao processo do Sr. AILTON CELSON SANTANA MELO. Manifestou interesse na audiência de conciliação e pugnou pela improcedência dos pedidos do Autor, com sua condenação ao ônus da sucumbência. Em apoio à sua tese, o Réu citou jurisprudência do TJPA sobre contrato verbal (ID 122275522).

O Autor, devidamente intimado para se manifestar sobre a contestação (ID 128650950), apresentou réplica (ID 130068247). Na réplica, o Autor reafirmou os pagamentos realizados e o beneficiamento dos Réus, negando a alegação de não recebimento do sinal, uma vez que o próprio contrato atesta tal fato e diversos recibos foram assinados pelo Réu José Ranolfo. Impugnou o pedido de chamamento ao processo, argumentando que sua relação com Ailton era estritamente profissional e que não havia relação jurídica direta entre Ailton e o Autor que justificasse sua inclusão na lide. Reiterou o interesse na conciliação e pugnou pela procedência integral de seus pedidos.

É o relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

A presente demanda versa sobre a resolução de um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por suposto inadimplemento dos promitentes vendedores, e a conseqüente restituição dos valores pagos pelo promitente comprador. A análise meritória impõe a prévia

deliberação sobre as questões processuais e preliminares suscitadas.

A. Da Gratuidade da Justiça

O Réu JOSÉ RANOLFO DE SOUSA MATOS requereu os benefícios da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência (ID 122275531) e documentos pessoais (ID 122275526, 122275527, 122275530) que, em um primeiro momento, indicam sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A representação do Réu pela Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 122275522) também reforça a presunção legal de sua condição de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, em face da ausência de elementos que infirmem a declaração de pobreza apresentada, e considerando a atuação da Defensoria Pública, *defiro o benefício da justiça gratuita ao Réu JOSÉ RANOLFO DE SOUSA MATOS*, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

B. Da Revelia da Corré Anny Christina de Moura Matos

Conforme certificado nos autos (ID 128650945), a Ré ANNY CHRISTINA DE MOURA MATOS, devidamente citada, deixou de apresentar contestação, razão pela qual lhe foi decretada a revelia. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a não contestação da ação implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor. Contudo, o artigo 345, inciso I, do CPC estabelece que a revelia não produzirá esse efeito se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.

No presente caso, o corréu JOSÉ RANOLFO DE SOUSA MATOS apresentou contestação, levantando argumentos que se aplicam de forma indivisível ao litisconsórcio passivo, uma vez que o contrato de promessa de compra e venda foi celebrado pelo casal e as obrigações dela decorrentes são comuns. Desse modo, a defesa apresentada por José Ranolfo aproveita a Anny Christina, impedindo a aplicação automática da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial em relação a ela. A análise da controvérsia fática e jurídica será realizada em conjunto, ponderando-se todos os elementos probatórios e argumentos trazidos aos autos, sem que a ausência de contestação de Anny Christina acarrete um julgamento diferenciado ou automaticamente favorável ao Autor em relação à corré revel.

C. Do Chamamento ao Processo de Ailton Celson Santana Melo

O Réu JOSÉ RANOLFO DE SOUSA MATOS pugnou pelo chamamento ao processo do Sr. AILTON CELSON SANTANA MELO, sob a alegação de que este seria o responsável pela não regularização documental do imóvel e, portanto, deveria restituir os valores ao Autor.

O instituto do chamamento ao processo está disciplinado nos artigos 130 a 132 do Código de Processo Civil e é cabível nas estritas hipóteses de devedor solidário, fiador demandado em ação, ou demais fiadores. Na espécie, a pretensão do Autor é a rescisão do

contrato de promessa de compra e venda firmado diretamente com os Réus e a restituição dos valores adiantados em virtude do inadimplemento contratual *por parte dos Réus*.

A relação entre os Réus e o Sr. Ailton, conforme a própria narrativa da contestação (ID 122275522, pág. 2-5), configura-se como uma prestação de serviços para a regularização do imóvel dos Réus. Uma eventual falha de Ailton em cumprir sua obrigação contratual de regularização não o transforma em devedor solidário dos Réus perante o Autor na relação de compra e venda. Ailton não figurou como parte no Contrato de Promessa de Compra e Venda (ID 105753647) e, portanto, não possui vínculo jurídico direto com o Autor que o enquadre nas hipóteses legais de chamamento ao processo para a presente demanda.

Se os Réus entendem que Ailton lhes causou prejuízos em decorrência de má prestação de serviços ou enriquecimento sem causa, conforme alegado na contestação (ID 122275522, pág. 5), a via processual adequada seria uma ação regressiva contra Ailton ou, eventualmente, uma reconvenção na presente demanda, com fundamentos próprios e distinto objeto. O chamamento ao processo, tal como formulado, seria inadequado para veicular a pretensão de regresso ou de responsabilização de terceiro por um contrato de prestação de serviços diverso daquele que originou a lide principal.

Por estas razões, *indefiro o pedido de chamamento ao processo do Sr. AILTON CELSON SANTANA MELO*.

D. Do Mérito

Passo à análise do mérito da demanda, que envolve a verificação do inadimplemento contratual e o direito à rescisão e restituição de valores.

1. Da Relação Contratual e Seus Pressupostos

A formação do Contrato de Promessa de Compra e Venda (ID 105753647), celebrado em 15 de março de 2022, é um fato incontroverso. Ele formalizou a intenção das partes de concretizar a alienação do imóvel, prevendo o pagamento de um sinal de R\$ 50.000,00 e o restante mediante financiamento bancário. A boa-fé objetiva, insculpida no artigo 422 do Código Civil, é um pilar das relações contratuais, exigindo dos contratantes conduta leal e transparente.

A narrativa da inicial (ID 105753640, pág. 4) aponta que os Réus afirmaram ser proprietários do imóvel e que este seria passível de financiamento, o que foi essencial para a motivação do Autor em adiantar valores. Contudo, restou demonstrado que os Réus possuíam apenas a posse do bem, sem o devido registro em seus nomes. Esta inconsistência entre a informação prestada e a realidade dos fatos configura uma violação do dever de informação, inerente à boa-fé contratual, e um vício que impactou a formação e a execução do negócio jurídico. O fato de os pagamentos realizados pelo Autor terem sido direcionados, em parte, à "regularização" do imóvel dos Réus (ID 105753640, pág. 4-5) corrobora que a condição do bem para a venda não era a inicialmente declarada, e que os Réus se beneficiaram dos esforços e recursos do Autor para tentar sanar uma pendência que lhes era própria.

2. Do Inadimplemento dos Promitentes Vendedores

O conjunto probatório revela o inadimplemento contratual por parte dos Réus. A impossibilidade de financiamento do imóvel pelo Autor, em virtude da ausência de registro da propriedade em nome dos Réus, é o principal elemento que frustrou o objetivo do contrato. A própria contestação do Réu José Ranolfo (ID 122275522, pág. 2) corrobora a existência das pendências documentais e sua incapacidade financeira para saná-las, o que, por si só, demonstra a inviabilidade de concretização da venda nos termos pactuados.

Ademais, a conduta dos Réus em, após receber valores do Autor e permitir que reformas fossem realizadas no imóvel (ID 105753640, pág. 7), tentar reajustar unilateralmente o preço do bem para valores muito superiores aos originalmente acordados (R\$ 420.000,00 e, posteriormente, R\$ 520.000,00) representa uma clara violação à boa-fé objetiva e à força vinculante do contrato. Tal atitude denota uma intenção de desfazer o negócio nos termos acordados para obter vantagem indevida, em detrimento dos direitos do promitente comprador.

A alegação do Réu José Ranolfo de que o sinal de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não lhe foi pago (ID 122275522, pág. 3) é inconsistente e desprovida de prova. O próprio Contrato de Promessa de Compra e Venda, documento formal assinado pelas partes, expressamente atesta o recebimento de tal montante a título de sinal (ID 105753640, pág. 4, item 1, alínea "a"). A máxima de que "o que está no papel vale mais do que a palavra" se aplica com rigor em contratos formais. A assinatura do contrato pelos Réus confere presunção de veracidade à cláusula de recebimento do sinal, e a mera negativa genérica na contestação não é suficiente para desconstituí-la, especialmente diante dos demais adiantamentos comprovados e dos recibos assinados pelo próprio Réu José Ranolfo (ID 105753652, pág. 1-3). Mesmo que parte dos valores tenha sido repassada a terceiros, como Ailton ou Maria Rejane, os Réus anuíram com esses pagamentos para a suposta regularização do *seu* imóvel, o que não os exime da responsabilidade pelo insucesso da transação.

Portanto, resta configurado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva dos promitentes vendedores, os Réus, o que autoriza a resolução do contrato.

3. Da Resolução do Contrato e da Restituição dos Valores

O inadimplemento voluntário de uma das partes confere à parte lesada o direito de pleitear a resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A resolução contratual, nesse caso, implica o retorno das partes ao *status quo ante*, ou seja, à situação anterior à celebração do negócio, com a restituição integral dos valores pagos.

Os valores desembolsados pelo Autor para a concretização do negócio, totalizando R\$ 62.392,73, estão devidamente comprovados pelos documentos acostados à inicial, que incluem transferências bancárias, PIX e recibos assinados pelos Réus ou por pessoas por eles indicadas (ID 105753640, pág. 4-5, e ID 105753646 a 105753652).

A jurisprudência pátria, como bem salientado pelo Autor em sua petição inicial, é pacífica no sentido de que, em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor, o comprador faz

jus à restituição integral dos valores pagos. Os precedentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, transcritos na inicial (ID 105753640, pág. 9-10), corroboram este entendimento, ao afirmarem que a resolução do contrato por descumprimento voluntário é um direito da parte prejudicada e que a restituição integral dos valores é devida. O Superior Tribunal de Justiça (ID 105753640, pág. 11), inclusive, reforça a integralidade da restituição das parcelas pagas quando o vendedor dá causa à resolução. O Tribunal de Justiça do Pará (ID 105753640, pág. 12) também adota essa linha, ao garantir a devolução integral dos valores pagos em caso de culpa da vendedora. As ementas apresentadas pelo Autor são plenamente aplicáveis ao caso concreto, reforçando o direito à restituição dos valores adiantados.

A jurisprudência citada pelo Réu na contestação (ID 122275522, pág. 7), referente a um contrato verbal, não se aplica de forma prevalente ao caso em tela, haja vista a existência de um Contrato de Promessa de Compra e Venda formalmente assinado pelas partes, o qual, inclusive, atesta o recebimento do sinal. Embora o Código Civil, em seu artigo 107, reconheça a validade da declaração de vontade que não dependa de forma especial, o caso presente envolve um contrato imobiliário, que, apesar de promessa, tinha a pretensão de formalidade e vinculação, e no qual os termos foram desrespeitados pelos Réus.

A restituição dos valores deverá ocorrer com a devida correção monetária e juros de mora. A correção monetária, que visa à manutenção do poder de compra da moeda, deve incidir a partir de cada desembolso, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou o IPCA-E, por serem os índices que melhor refletem a inflação e são amplamente adotados pela jurisprudência para débitos judiciais. Os juros de mora, por sua vez, devem ser aplicados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação válida, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 240 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, *JULGO PROCEDENTES* os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência:

1. *DEFIRO* os benefícios da justiça gratuita ao Réu JOSÉ RANOLFO DE SOUSA MATOS, conforme fundamentação.
2. *INDEFIRO* o pedido de chamamento ao processo de AILTON CELSON SANTANA MELO.
3. *DECRETO* a revelia da Ré ANNY CHRISTINA DE MOURA MATOS, sem aplicação automática do efeito material da presunção de veracidade, em virtude da contestação apresentada pelo corréu José Ranolfo de Sousa Matos.
4. *DECLARO RESCINDIDO* o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano celebrado entre as partes em 15/03/2022, por culpa exclusiva dos Réus JOSÉ RANOLFO DE SOUSA MATOS e ANNY CHRISTINA DE MOURA MATOS.
5. *CONDENO* os Réus JOSÉ RANOLFO DE SOUSA MATOS e ANNY CHRISTINA DE MOURA MATOS, solidariamente, à restituição integral ao Autor ADEMIR ROBERTO

RUSCHEL do valor de R\$ 62.392,73 (sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos). O referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IPCA-E) desde a data de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (05/08/2024 para José Ranolfo, conforme ID 122275522, e 27/06/2024 para Anny Christina, conforme ID 118708496 e 118708498).

6. **CONDENO** os Réus, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono do Autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao Réu JOSÉ RANOLFO DE SOUSA MATOS fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em virtude do deferimento da justiça gratuita.

Transitada em julgado a presente sentença, *expeça-se ofício* ao Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém para que, caso haja averbação de qualquer ato relacionado à promessa de compra e venda objeto desta lide, seja providenciada a devida baixa ou averbação da rescisão contratual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém 1 de setembro de 2025

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital

Para ter acesso aos documentos do processo, basta acessar o link abaixo e informar a chave de acesso.

Link: <http://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?>

CHAVES DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	23120714025462800000099475574
Certidão de Registro de Imóvel	Documento de Comprovação	23120714025504000000099475575
Comprovante de Pagamento da	Documento de Comprovação	23120714025593700000099475576

Notificação Extrajudicial		
Comprovante de Residência	Documento de Comprovação	23120714025627400000099475577
Comprovante IPTU	Documento de Comprovação	23120714025659000000099475578
Comprovante ITBI	Documento de Comprovação	23120714025689700000099477679
Comprovantes de Pagamento	Documento de Comprovação	23120714025724100000099477680
Contrato de Promessa de Compra e Venda	Documento de Comprovação	23120714025759200000099477681
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL	Documento de Comprovação	23120714025842600000099477682
PROCURAÇÃO	Instrumento de Procuração	23120714025900700000099477683
Recibos de Adiantamento	Documento de Comprovação	23120714025943500000099477685
RG (ADEMIR)	Documento de Identificação	23120714030020100000099477686
Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	23121016254830200000099531028
Comprovante 07-12-2023 183856	Documento de Comprovação	23121016254869500000099533529
BOLETOS DE CUSTAS	Documento de Comprovação	23121016254897700000099533530
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	23121118341489600000099604139
Intimação	Intimação	23121118341489600000099604139
Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	23121310091625500000099707087
Custa inicial	Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	23121310091876600000099707096
Certidão	Certidão	23121815193687300000099975740
Decisão	Decisão	24042509375477700000106986711
Decisão	Decisão	24042509375477700000106986711
AR	Identificação de AR	24062708142057200000111207687
AR	Identificação de AR	24062708142064000000111207688
AR	Identificação de AR	24062708142209700000111207689
AR	Identificação de AR	24062708142217200000111207690
Contestação	Contestação	24080512245834300000114526408
JOSE RANOLFO DE SOUSA MATOS- CNH	Documento de Identificação	24080512245891300000114526411
JOSE RANOLFODE SOUSA MATOS - CARTEIRA DE TRABALHO	Documento de Identificação	24080512245921300000114526412
JOSE RANOLFODE SOUSA MATOS - CERTIDÃO DE CASAMENTO	Documento de Identificação	24080512245988500000114526414
JOSE RANOLFODE	Documento de	24080512250087100000114526415

SOUSA MATOS - COMPROVANTE DE RESIDENCIA	Comprovação	
JOSE RANOLFO DE SOUSA MATOS- HIPOSSUFICIECIA	Documento de Comprovação	24080512250138700000114526416
JOSE RANOLFO DE SOUSA MATOS - 7º CARTÓRIO TABELIÃO DE NOTAS	Documento de Comprovação	24080512250192800000114526417
Dados Ailton Celson Santana Melo	Documento de Comprovação	24080512250259800000114526418
Certidão	Certidão	24100712440708400000120489489
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	24100712445354700000120489494
Intimação	Intimação	24100712445354700000120489494
Petição	Petição	24102809551253600000121793136
Certidão	Certidão	24111208423251600000122703829